



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOLIHIN Alias SALEH Bin ELHASAN Alm**
Tempat lahir : Kec. Kendawangan Kab. Ketapang
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/31 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Adi Rt.002/001 Desa
Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab.
Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



1. Menyatakan terdakwa **SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN UMI (alm)**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Niaga dalam kegiatan usaha hilir tanpa Ijin Usaha Niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN UMI (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan memerintahkan terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1.970,234 liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaannya namun tidak ada menyatakan pembelaannya baik secara lisan ataupun tertulis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) di Jalan Pangeran Adi Rt.002/001 Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, "Melakukan Niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi adanya orang yang menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak dalam jumlah yang banyak, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan di gudang Milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter yang dimuat dalam 10 (sepuluh puluh) drum besi kapasitas $\pm$ 200 (dua ratus) liter. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang-orang kapal yang sedang berlabuh atau bersandar di sekitaran tepi Muara Kendawangan Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sebanyak 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 500 (lima ratus) liter menggunakan ken-ken dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa salin atau pindahkan ke drum-drum di dalam gudang milik Terdakwa. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat nelayan dan pemilik kendaraan motor air dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter nya. Ketika Anggota Ditreskrimsus menanyakan izin-izin terkait bahan bakar solar yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin khususnya Izin Usaha Niaga. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut. Bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq. menteri energi dan sumber daya mineral dan terdakwa SOLIHIN Als SALEH Bin ELHASAN UMI (Alm) tidak memiliki ijin usaha Niaga dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) di Jalan Pangeran Adi Rt.002/001 Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi adanya orang yang menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak dalam jumlah yang banyak, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan di gudang Milik Terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm), ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter yang dimuat dalam 10 (sepuluh puluh) drum besi kapasitas $\pm$ 200 (dua ratus) liter. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang-orang kapal yang sedang berlabuh atau bersandar di sekitaran tepi Muara Kendawangan Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sebanyak 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 500 (lima ratus) liter menggunakan ken-ken dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa salin atau pindahkan ke drum-drum di dalam gudang milik Terdakwa. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat nelayan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kendaraan motor air dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter nya. Ketika Anggota Ditreskrimsus menanyakan izin-izin terkait bahan bakar solar yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin khususnya Izin Usaha Niaga. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut. Bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq. menteri energi dan sumber daya mineral dan terdakwa SOLIHIN Als SALEH Bin ELHASAN UMI (Alm) tidak memiliki ijin usaha Niaga dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.970,234 (seribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua tiga empat) liter tersebut.

Perbuatan terdakwa SOLIHIN alias SALEH bin ELHASAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan telah dibacakan keterangan Saksi-saksi dalam Berita acara Penyidikan atas permohonan Penuntut Umum dan telah disetujui oleh terdakwa dengan alasan bahwa saksi tersebut sedang menjalankan tugas pengamanan darurat kesehatan di Pontianak yang keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah menurut agamanya didepan penyidik sehingga memenuhi ketentuan dalam pasal 162 KUHP untuk dipertimbangkan sebagai saksi yang mempunyai nilai sama dengan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu:

1. Saksi ERYADI, SH didepan Penyidik menerangkan dibawah sumpah:
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 15.30 Wib bersama dengan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah melakukan pengecekan sebuah gudang di Jalan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Adi RT 02 RW 01 Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang dan menemukan sebanyak 2000 Liter BBM jenis solar dalam 10 drum yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah berdagang BBM dipinggir sungai Kendawangan dan terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari orang kapal yang menjual BBM kepada terdakwa dengan harga Rp. 5000 / liter yang kemudian terdakwa jual kepada masyarakat sekitar yaitu nelayan dan pemilik motor air dengan harga Rp. 6000/Liter;

- Bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha Niaga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi MUJIONO dibawah sumpah didepan penyidik menerangkan :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 15.30 Wib bersama dengan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah melakukan pengecekan sebuah gudang di Jalan Pangeran Adi RT 02 RW 01 Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang dan menemukan sebanyak 2000 Liter BBM jenis solar dalam 10 drum yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah berdagang BBM dipinggir sungai Kendawangan dan terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari orang kapal yang menjual BBM kepada terdakwa dengan harga Rp. 5000 / liter yang kemudian terdakwa jual kepada masyarakat sekitar yaitu nelayan dan pemilik motor air dengan harga Rp. 6000/Liter;

- Bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha Niaga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi RIAN WIRANDA alias RIAN dibawah sumpah didepan penyidik menerangkan :

- Bahwa saksi melihat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Jalan Pangeran Adi RT 02 RW 01 Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan dalam sebuah gudang telah ditemukan 10 drum BBM jenis Solar berisi 2000 Liter Solar milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BBM tersebut untuk dijual kembali namun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 15.30 Wib telah datang petugas kepolisian ke gudang milik terdakwa yang terletak disamping rumah terdakwa di Jl. Pangeran Adi RT 02 RW 01 Ds. Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang yang berisi 10 Drum minyak BBM isi 2000 liter Solar ;

- Bahwa BBM tersebut terdakwa dapatkan dari orang kapal yang menjual minyak kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) perliter dan kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000 (Enam ribu rupiah) perliter kepada Nelayan dan pemilik motor air;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun untuk melakukan penjualan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1.970,234 liter;

Yang telah dibenarkan keberadaannya oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 15.30 Wib telah datang petugas kepolisian ke gudang milik terdakwa yang terletak disamping rumah terdakwa di Jl. Pangeran Adi RT 02 RW 01 Ds. Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang yang berisi 10 Drum minyak BBM isi 2000 liter Solar ;
- Bahwa BBM tersebut terdakwa dapatkan dari orang kapal yang menjual minyak kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) perliter dan kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000 (Enam ribu rupiah) perliter kepada Nelayan dan pemilik motor air;
- Bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penjualan BBM tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf d jo pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang perorangan dan badan hukum sebagai subyek hukum yang dalam hal ini telah diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Solihin alias Saleh Bin Elhasan sebagai orang perorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan didalam pemeriksaan persidangan membenarkan identitas terdakwa yang telah didakwa melakukan tindak pidana sehingga "setiap orang" dalam hal ini mengacu kepada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana dalam pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan dipertimbangkan bahwa keterangan Saksi-saksi dalam Berita acara Penyidikan atas permohonan Penuntut Umum dan telah disetujui oleh terdakwa dengan alasan bahwa saksi tersebut sedang menjalankan tugas pengamanan darurat kesehatan di Pontianak yang keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah menurut agamanya didepan penyidik sehingga memenuhi ketentuan dalam pasal 162 KUHAP untuk dipertimbangkan sebagai saksi yang mempunyai nilai sama dengan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Eryadi dan saksi Mujiono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 15.30 Wib telah datang petugas kepolisian ke gudang milik terdakwa yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah terdakwa di Jl. Pangeran Adi RT 02 RW 01 Ds. Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang yang berisi 10 Drum minyak BBM isi 2000 liter Solar yang terdakwa dapatkan dari orang kapal yang menjual minyak kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) perliter dan kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000 (Enam ribu rupiah) perliter kepada Nelayan dan pemilik motor air;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa telah melakukan usaha atau kegiatan membeli bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) dan menjualnya kembali dengan harga Rp. 6000 (enam ribu rupiah) maka terdakwa tersebut telah melakukan kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) tiap liternya sehingga perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup Niaga sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas mensyaratkan bahwa setiap kegiatan Niaga harus mempunyai izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa ketentuan perizinan berdasarkan pasal 23 tersebut haruslah dimiliki oleh setiap orang perorangan atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha niaga Minyak dan Gas bumi baik yang disubsidi ataupun bahan bakar non subsidi;

Menimbang, bahwa izin usaha niaga tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Badan Koordinasi Penanaman modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha Niaga sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pernyataan terdakwa dalam persidangan yang menyatakan tidak mengetahui adanya izin usaha yang harus dipenuhi oleh terdakwa tidaklah dapat dijadikan suatu alasan karena setiap warga negara dianggap mengetahui tentang setiap peraturan perundangan yang berlaku pada saat telah diundangkan dan tercatat dalam lembaran Negara apalagi terdakwa mengaku telah memiliki izin akan tetapi bukan berupa izin usaha niaga melainkan hanya izin tempat usaha sehingga dalam hal ini Majelis menilai bahwa terdakwa tidak sepenuhnya buta mengenai perizinan usaha akan tetapi mengetahui ada izin-izin khusus yang seharusnya terdakwa penuhi meskipun masih kurang sehingga unsur melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak dan gas bumi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf d jo pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan terdakwa tersebut dan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani maka terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 53 huruf d jo pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain mengatur mengenai pidana perampasan kemerdekaan juga mengatur mengenai penjatuhan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1.970,234 liter;

Adalah barang hasil tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah beralasan untuk membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai ketidak hadirannya terdakwa dalam persidangan dipertimbangkan bahwa terdakwa tersebut tidak hadir setelah pemeriksaan selesai berdasarkan pasal 182 KUHAP sedangkan menurut pasal 12 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, Putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa";

Mengingat pasal 53 huruf d jo pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN alias SALEH Bin ELHASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kegiatan usaha**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga”

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Denda sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1.970,234 liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari **RABU** tanggal 13 MEI 2020 oleh kami **WAHYUNI PRASETYANINGSIH SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis **ERSIN, SH, MH** dan **Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 MEI 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh JON MAKMUR SARAGIH, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dengan dihadiri oleh DONI MARIANTO, **SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERSIN, SH, MH

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH, MH

Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA SH, MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Panitera Pengganti

JON MAKMUR SARAGIH, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)